

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2857/2538

นางประไพร์ บุญพณิชย์

โจทก์

นางสาวสุพัตตรา ภัคดี

จำเลย

นางสาวสุพัตตรา ภัคดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 และได้คำรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ จึงไม่รับฎีกาจำเลย คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า หันตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นการแปลงหนี้มาจากสัญญาซื้อขายน้ำมัน หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรตมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายถึง โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83,84) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของ นางลำพึง ภัคดี ชำระเงิน 109,286 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 101,700 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้จำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินไปกว่าทรัพย์สินมรดกของนางลำพึง ภัคดี ที่ตกทอดให้แก่จำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 79) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่า หันตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างโจทก์และนางลำพึง ภัคดี เป็นการแปลงหนี้ใหม่มาจากหนี้ซื้อขายน้ำมัน แต่จำเลยฎีกาว่า ไม่มีพยานหลักฐานใด แสดงว่าหันตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นการแปลงหนี้ใหม่มาจากหนี้ซื้อขายน้ำมันเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของ

ศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงว่า เห็นตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
โจทก์และนางลำพึง ภักดี เป็นการแปลงหนี้ใหม่มาจากหนี้ซื้อขายน้ำมัน แต่จำเลย
ฎีกาว่า ไม่มีพยานหลักฐานใด แสดงว่าเห็นตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นการแปลงหนี้ใหม่
มาจากหนี้ซื้อขายน้ำมันเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>